Оригинал

АНЕКС № 4

КЪМ КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА ОТ УЧАСТЪК „БЕЛА ВОДА" ОТ НАХОДИЩЕ „ПЕРНИШКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН", СКЛЮЧЕН НА 1 АПРИЛ 2002 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ И „ВЪГЛИЩА-ПЕРНИК" ООД, ГР. ПЕРНИК, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2003 Г., АНЕКС № 2 ОТ 29 НОЕМВРИ 2007 Г. И АНЕКС № 3 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2010 Г.

Днес, 11 ноември 2022 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 828 на Министерския съвет от 25 октомври 2022 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за подземни богатства по чл. 2, т. 4 от Закона за подземните богатства – въглища, във връзка с техния добив от участък „Бела вода" на находище „Пернишки въглищен басейн", област Перник, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор;
- чл. 25 и чл. 36.3 от концесионния договор за добив на въглища от участък „Бела вода" от находище „Пернишки въглищен басейн", сключен на 1 април 2002 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 15 декември 2003 г., Анекс № 2 от 29 ноември 2007 г. и Анекс № 3 от 18 октомври 2010 г. („Договора"),
- писмо - съгласие с вх. № Е-26-В-263/07.11.2022 г. на МЕ, от Румен Ангелов – временен синдик на „Въглища-Перник" ООД, между

СТРАНИТЕ

1. Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката РОСЕН ХРИСТОВ,

2. „Въглища-Перник" ООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 113057835, със седалище и адрес на управление гр. Перник, п. к. 2305, кв. Бела вода, рудник „Бела вода", представлявано от Николай Киряков – управител, и

3. „Комет инвест" ООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204292900, със седалище и адрес на управление с. Одраница 2498, област Перник, община Земен, ул. „Първа" № 1; адрес за кореспонденция гр. Перник 2300, ул. „Клисура" № 4, представлявано от Емил Иванов – управител, се сключи настоящия анекс за следното:

Чл. 1. „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник, прехвърля на „Комет инвест" ООД, с. Одраница, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 481 на Министерския съвет от 29 юни 2001 г., Решение № 147 на Министерския съвет от 18 март 2002 г., Решение № 802 на Министерския съвет от 19 ноември 2003 г. и сключения на 1 април 2002 г. концесионен договор за добив на въглища от участък „Бела вода" от находище „Пернишки въглищен басейн", изменен и допълнен с Анекс № 1 от 15 декември 2003 г., Анекс № 2 от 29 ноември 2007 г. и Анекс № 3 от 18 октомври 2010 г.

Чл. 2. (1) „Комет инвест" ООД, с. Одраница, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник, произтичащи от Решение № 481 на Министерския съвет от 29 юни 2001 г., Решение № 147 на Министерския съвет от 18 март 2002 г., Решение № 802 на Министерския съвет от 19 ноември 2003 г. и сключения на 1 април 2002 г. концесионен договор за добив на въглища от участък „Бела вода" от находище „Пернишки въглищен басейн", изменен и допълнен с Анекс № 1 от 15 декември 2003 г., Анекс № 2 от 29 ноември 2007 г. и Анекс № 3 от 18 октомври 2010 г.

(2) „Комет инвест" ООД, с. Одраница, поема всяко неизпълнено от „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящи анекс.

Чл. 3. (1) В срок до 1 (един) месец от датата на подписване на настоящия анекс „Комет инвест" ООД, с. Одраница, се задължава да внесе дължимите от „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник, концесионно плащане, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви и неустойки, както следва:

1. за второто шестмесечие на 2016 г. – остатък от концесионно плащане в размер на 22 330,29 лв., ДДС в размер на 4 466,08 лв., лихва за забава към 31.12.2021 г. в размер на 9 062,19 лв. и лихва от 01.01.2022 г. до датата на окончателното погасяване на задължението;

2. за първо шестмесечие на 2017 г. – концесионно плащане в размер на 52 133,16 лв., ДДС в размер на 10 426,63 лв., лихва за забава към 31.12.2021 г. в размер на 28 047,65 лв. и лихва от 01.01.2022 г. до датата на окончателното погасяване на задължението;

3. за второ шестмесечие на 2017 г. – концесионно плащане в размер на 82 730,92 лв., ДДС в размер на 16 546,18 лв., лихва за забава към 31.12.2021 г. в размер на 39 435,06 лв. и лихва от 01.01.2022 г. до датата на окончателното погасяване на задължението;

4. за първо шестмесечие на 2018 г. – концесионно плащане в размер на 58 085,15 лв., ДДС в размер на 11 617,03 лв., лихва за забава към 31.12.2021 г. в размер на 24 182,79 лв. и лихва от 01.01.2022 г. до датата на окончателното погасяване на задължението;

5. за второ шестмесечие на 2018 г. – концесионно плащане в размер на 69 278,26 лв., ДДС в размер на 13 855,65 лв., лихва за забава към 31.12.2021 г. в размер на 24 593,79 лв. и лихва от 01.01.2022 г. до датата на окончателното погасяване на задължението;

6. за първо шестмесечие на 2019 г. – концесионно плащане в размер на 81 120,28 лв., ДДС в размер на 16 224,06 лв., лихва за забава към 31.12.2021 г. в размер на 23 903,44 лв. и лихва от 01.01.2022 г. до датата на окончателното погасяване на задължението;

7. за второто шестмесечие на 2019 г. – концесионно плащане в размер на 67 901,20 лв. и ДДС в размер на 13 580,24 лв., лихва за забава към 31.12.2021 г. в размер на 15 843,62 лв. и лихва от 01.01.2022 г. до датата на окончателното погасяване на задължението;

8. за първото шестмесечие на 2020 г. – концесионно плащане в размер на 31 238,22 лв. и ДДС в размер на 6 247,64 лв., лихва за забава към 31.12.2021 г. в размер на 5 393,80 лв. и лихва от 01.01.2022 г. до датата на окончателното погасяване на задължението;

9. за второто шестмесечие на 2020 г. – концесионно плащане в размер на 27 763,39 лв. и ДДС в размер на 5 552,68 лв., лихва за забава към 31.12.2021 г. в размер на 3 081,74 лв. и лихва от 01.01.2022 г. до датата на окончателното погасяване на задължението;

10. за първото шестмесечие на 2021 г. – концесионно плащане в размер на 7 212,47 лв. и ДДС в размер на 1 442,49 лв., лихва за забава към 31.12.2021 г. в размер на 363,03 лв. и лихва от 01.01.2022 г. до датата на окончателното погасяване на задължението.

(2) При подписване на настоящия анекс „Комет инвест" ООД, с. Одраница предоставя:

1. безусловна и неотменяема банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията за заплащане на дължимите суми по ал. 1 и по чл. 6, ал. 4 с лимит на отговорността 1 000 000 (един милион) лева и със срок на валидност 12 (дванадесет) месеца от датата на издаването ѝ, или

2. оригинални платежни документи, доказващи извършеното плащане на дължимите суми по ал. 1. Изпълнението на задължението по чл. 6, ал. 4 се обезпечава с безусловна и неотменяема банкова гаранция с лимит на отговорността 100 000 (сто хиляди) лева и със срок на валидност 36 (тридесет и шест) месеца от датата на издаването ѝ, предоставена в срока по чл. 4, ал. 1.

(3) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 и по чл. 6, ал. 4 от страна на „Комет инвест" ООД, с. Одраница, концедентът има право да събере дължимите суми от съответната гаранция по ал. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.

Чл. 4. (1) В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящия анекс „Комет инвест" ООД, с. Одраница, се задължава да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 30.15 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2022 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2023г.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 или по чл. 3, ал. 2, т. 2, изречение второ „Комет инвест" ООД, с. Одраница, дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден от стойността на гаранцията, но не повече от нейната стойност.

Чл. 5. (1) „Комет инвест" ООД, с. Одраница, се задължава да изработи и предостави за одобрение от министъра на енергетиката осъвременен Схематичен проект за напускане на концесионната площ, в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписване на настоящия анекс; след одобряване от министъра на енергетиката, проектът става неразделна част от концесионния договор.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1 „Комет инвест" ООД, с. Одраница, дължи реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС. В случай, че не е формирано концесионно плащане по реда на чл. 11, т. 11.7 от Договора, дължимата неустойка е в размер на 0,5 на сто от концесионното плащане, дължимо от концесионера за предходна година с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от концесионното плащане, дължимо от концесионера за предходна година с начислен ДДС.

Чл. 6. (1) В срок до 1 (един) месец от датата на подписване на настоящия анекс министърът на енергетиката и „Комет инвест" ООД, с. Одраница, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени, при условията на чл. 30.15 – чл. 30.19 от Договора.

(2) В срок до 1 (един) месец от датата на сключване на договора по ал. 1 сумите в размер на 140 504,14 (сто и четиридесет хиляди петстотин и четири лева и четиринадесет стотинки), внесени от „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник, по

откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на настоящия анекс, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Комет инвест" ООД, с. Одраница, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума в размер на 140 504,14 (сто и четиридесет хиляди петстотин и четири лева и четиринадесет стотинки), съответстваща на сумите, внесени от „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение от датата на влизане в сила на Договора до датата на подписване на настоящия анекс, в срок до 1 (един) месец от датата на сключване на договора по ал. 1.

(4) В срок до 1 (един) месец от датата на сключване на договора по ал. 1 „Комет инвест" ООД, с. Одраница, се задължава да внесе в сметката по ал. 1 дължимите от „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник, вноски, както следва:

1. вноска в размер на 20 322,37 лв., представляваща разлики между дължимите и внесени суми за 2002 г., 2008 г. и 2009 г.;

2. вноска в размер на 17 532,33 лв. за 2017 г.;

3. вноска в размер на 16 557,24 лв. за 2018 г.;

4. вноска в размер на 19 372,79 лв. за 2019 г.;

5. вноска в размер на 7 670,21 лв. за 2020 г.;

6. вноска в размер на 937,62 лв. за 2021 г.

7. банкови такси, приспаднати от сумата по ал. 2 за обслужване на доверителната банкова сметка със специално предназначение, открита от „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник.

(5) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и ал. 3 „Комет инвест" ООД, с. Одраница, дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден от стойността на вноската по доверителната сметка, но не повече от стойността на вноската по доверителната сметка.

Чл. 7. При неизпълнение от „Комет инвест" ООД, с. Одраница, на задълженията по чл. 3, ал. 1 и 2, чл. 4, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и ал. 4 в определения срок, концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор, без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие, както и да предяви дължимите суми по съдебен ред.

Чл. 8. Член 1 от Договора се изменя така:

1. точка 1.10 се изменя така:

„1.10. „ГПК" означава Гражданския процесуален кодекс, обнародван в ДВ, бр. 59 от 2007 г., и всички изменения и допълнения към него";

2. точка 1.19 се отменя;

3. точка 1.20 се изменя така:

„1.20. „ЗООС" означава Закона за опазване на околната среда, обнародван в ДВ, бр. 91 от 2002 г., и всички изменения и допълнения към него";

4. точка 1.21 се изменя така:

„1.21. „ЗОП" означава Закона за обществените поръчки, обнародван в ДВ, бр. 13 от 2016 г., и всички изменения и допълнения към него";

5. точка 1.22 се изменя така:

„1.22. „ЗПБ" означава Закона за подземните богатства, обнародван в ДВ, бр. 23 от 1999 г., и всички изменения и допълнения към него";

6. точка 1.29 се отменя;

7. точка 1.33 се отменя.

Чл. 9. В **чл. 4.3** думите „сто и двадесет дни" се заменя с „една година".

Чл. 10. В **чл. 8.8 в изречение трето** думите „на МОСВ" се заличават.

Чл. 11. В чл. 9, т. 9.2 думите „До 01ви ноември" се заменя с „До 15ти ноември";

Чл. 12. Създава се чл. 9а със следното съдържание:

„Чл. 9а. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 9, т. 9.2, концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден от концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС. В случай, че не е формирано концесионно плащане по реда на чл. 11, т. 11.7 от Договора, дължимата неустойка е в размер на 0,5 на сто от концесионното плащане, дължимо от концесионера за предходна година с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от концесионното плащане, дължимо от концесионера за предходна година с начислен ДДС."

Чл. 13. Член 10, т. 10.2 от Договора се изменя и допълва така:

1. в б. „с" думите „в съответствие с Член 9.11" са заменят с „в съответствие с Член 9.12";

2. в б. „т" думите „в съответствие с Член 9.11" са заменят с „в съответствие с Член 9.12";

3. в б. „ц" думите „Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, Министъра на околната среда и водите и/или Министъра на културата" са заменят с „министъра на енергетиката и министъра на културата";

4. б. „ч" се допълва, като след думите „опазване на околната среда и водите" се поставя запетая и текстът „включително мерки за ограничаване на праховите емисии при изпълнение на дейностите по концесията съобразно чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр. 64 от 2005г.);

Чл. 14. Създава се чл. 10а със следното съдържание:

„Чл. 10а. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по чл. 10.2, б. „с", „т" и „ф", концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден от концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС. В случай, че не е формирано концесионно плащане по реда на чл. 11, т. 11.7 от Договора, дължимата неустойка е в размер на 0,5 на сто от концесионното плащане, дължимо от концесионера за предходна година с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от концесионното плащане, дължимо от концесионера за предходна година с начислен ДДС."

Чл. 15. Създава се чл. 11а със следното съдържание:

„Чл. 11а. Размерът на концесионното възнаграждение по чл. 11, т. 11.2 – 11.6 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо условията и реда за неговото определяне."

Чл. 16. Създава се чл. 13а със следното съдържание:

„Чл. 13а. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 13, т. 13.3, изр. второ, концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден от концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС. В случай, че не е формирано концесионно плащане по реда на чл. 11, т. 11.7 от Договора, дължимата неустойка е в размер на 0,5 на сто от концесионното плащане, дължимо от концесионера за предходна година с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от концесионното плащане, дължимо от концесионера за предходна година с начислен ДДС."

Чл. 17. В **чл. 18.5** думите „към МОСВ" се заличават.

Чл. 18. Член 19 от Договора се изменя и допълва така:

1. точка 19.1 и точка 19.2 се изменят така:

„19.1. Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

19.2. Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него."

2. Създават се т. 19.3 – 19.9 със следното съдържание:

„19.3. Контролът се осъществява чрез:

(а) длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

(б) назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

(в) лица, на които са възложени контролни дейности по т. 19.7.

19.4. Длъжностните лица по т. 19.3, б. „а" осъществяват периодичен контрол чрез:

(а) проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

(б) планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

(в) извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

19.5. Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

19.6. Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по т. 19.3, б. „а" и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

19.7. В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

19.8. Контролните органи и лица по т. 19.3, б. „в" са длъжни да:

(а) установяват обективно фактите;

(б) опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

19.9. Длъжностните лица по т. 19.3, б. „а" отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 19. Член 27 от Договора се изменя и допълва така:

1. точка 27.1 се изменя така:

„27.1. Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и културните ценности, както и мерките за предотвратяване на земни свлачища, потъвания, срутвания, ерозия и неконтролирани изливи на подпочвени води."

2. в т. 27.6 от Договора думите „съгласно Член 4 от ЗК 1995" се заличават;

3. създават се т. 27.7 и т. 27.8 със следното съдържание:

„27.7. Концесионерът не следва да допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда

за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003г. (обн. ДВ, бр. 25 от 2003г.).

27.8. Концесионерът не следва да допуска нарушаване на режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони съгласно Наредба № 3 от 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр. 88 от 2000г.)."

Чл. 20. В **чл. 29.2, б. „з"** думите „така както е предвидено в Член 22 от ЗК 1995" се заличават.

Чл. 21. В чл. 30 от Договора се създава т. 30.21 със следното съдържание:

„30.21. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по т. 30.15 концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден от стойността на вноската по доверителната сметка „Фонд за напускане", но не повече от стойността на вноската по сметката."

Чл. 22. Член 31 от Договора се изменя така:

1. точка 31.1 се изменя така:

„31.1. За да осигури изпълнение на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за плащане на концесионното възнаграждение, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, концесионерът представя на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция."

2. точка 31.4 се изменя така:

„31.4. За всяка година от срока на концесията банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното възнаграждение за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година. В случай, че не е формирано концесионно възнаграждение по реда на чл. 11, т. 11.7 от Договора, дължимата банкова гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното възнаграждение, дължимо от концесионера за предходна година с начислено ДДС."

3. точка 31.5 се изменя така:

„31.5. Банковите гаранции по т. 31.4. са валидни до последния календарен ден на м. февруари на следващата година."

4. точка 31.6 се изменя така:

„31.6. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионерите, концедентът има право да събере дължимите по договора суми,

произтичащи от концесионни възнаграждения, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионерите."

5. точка 31.7 се изменя така:

„31.7. В случай на частично или пълно усвояване на банковата гаранция по т. 31.4, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в срок до 10 дни от получаване на уведомлението на концедента за усвояването ѝ."

6. точка 31.8 се изменя така:

„31.8. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по т. 31.1, т. 31.4 и т. 31.5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто за всеки просрочен ден от стойността на гаранцията, но не повече от стойността на гаранцията. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по т. 31.7, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията."

Чл. 23. Член 35 от Договора се изменя и допълва така:

1. точка 35.3 се изменя така:

„35.3. Ако е изпратено чрез електронна поща, когато е потвърдено от получателя. В тази връзка всяка Страна приема задължението да потвърждава получаването на всички съобщения по електронна поща от другата.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София 1000	гр. Перник
ул. „Триадица" № 8	ул. „Клисура" № 1
Министерство на енергетиката:	**„Комет инвест" ООД**
телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;	телефон: 0888 242 519
факс: 02 9263 252	e-mail: komet_invest@abv.bg

2. създава се т. 35.4 със следното съдържание:

„35.4. При промяна в данните, посочени в т. 35.3 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Чл. 24. (1) Навсякъде в договора, освен в преамбюла, наименованието „Въглища-Перник" ООД се заменя с „Комет инвест" ООД, с. Одраница.

(2) Навсякъде в Договора думите „ГПК 1952", „ЗООС 1991", „ЗОП 1999" и „ЗПБ 1999" се заменят съответно с „ГПК", „ЗООС", „ЗОП" и „ЗПБ".

Настоящият анекс е неразделна част от концесионния договор за добив на въглища от участък „Бела вода" от находище „Пернишки въглищен басейн", сключен на 1 април 2002 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 15 декември 2003 г., Анекс № 2 от 29 ноември 2007 г. и Анекс № 3 от 18 октомври 2010 г., състои се 11 (единадесет) страници, изготвено е в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник и за „Комет инвест" ООД, с. Одраница, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от концесионния договор за добив на въглища от участък „Бела вода" от находище „Пернишки въглищен басейн", сключен на 1 април 2002 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Въглища-Перник" ООД, гр. Перник, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 15 декември 2003 г., Анекс № 2 от 29 ноември 2007 г. и Анекс № 3 от 18 октомври 2010 г., остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА

.....
РОСЕН ХРИСТОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ВЪГЛИЩА-ПЕРНИК" ООД

.....
НИКОЛАЙ КИРЯКОВ
УПРАВИТЕЛ

ЗА „КОМЕТ ИНВЕСТ" ООД

.....
ЕМИЛ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ